娄底市兴友再生资源有限公司“3·25”调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2024-06-13 14:44　　浏览次数：3

2024年3月25日，王××在娄底市兴友再生资源有限公司宿舍二楼进行墙体拆除过程中发生一起事故，导致1人死亡。

2024年4月10日，娄星区应急管理局接到死者家属报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问了事故发生经过和原因，汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜×军担任组长，区应急管理局、娄星公安分局、区人社局、区住建局、区商务局、区总工会和花门楼办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄底市兴友再生资源有限公司“3·25”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。

政策超市
TOP

经调查认定：娄底市兴友再生资源有限公司“3·25”一般物体打击事故，是一起因墙体拆除项目施工方负责人王朝晖安全意识淡薄，违规拆墙，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月25日7时左右，王××到周××家接到他，一起从蛇形山镇泉塘村开车去娄底市兴友再生资源有限公司。

8时34分，俩人来到娄底市兴友再生资源有限公司，在休息室王××拿了一个长柄铁锤、周××拿了一个短柄铁锤去现场开始墙体拆除，先开始拆除二楼房顶上的板子。

9时10分，娄底市兴友再生资源有限公司法定代表人王×国到达公司，去查看现场作业情况时，碰到了返回休息室拿手套的王朝晖。随后王××返回作业现场，王×国在公司做其它事情。

10时12分，王××和周××回到休息室休息，随后王×国也回到了休息室，王×国提醒俩人要注意安全、戴好安全帽、口罩、手套。

10时20分，王××和周××返回墙体拆除作业现场作业。此时俩人开始拆除二楼正对走廊东边第三堵墙（窗户及窗户上、下墙体已拆除），王××用铁锤拆窗户东边的墙，周××用铁锤拆窗户西边的墙。周××拆窗户西边的墙快结束的时候，王××用铁锤在间中间隔墙。10时32分，周××突然听到一声巨响，回头一看，王××拆除的房间墙倒塌，王××面朝地面双腿跪在地上，背上有十多个砖头，头部流血。

（二）应急处置情况

王×国在休息室听到巨响后，迅速赶到现场和周××一起清理了王××背上的砖上的灰，周××从王××背后把他抱在怀里，慢慢地放在地上。10时34分，赶到现××立即拨打了“120”急救电话，10时50分“120”医护人员赶到了现场，对王××进场急救，并把其送到了娄底市中心医院急诊进行抢救。12时10分，王××在医院因抢效后宣布死亡。

政策超市
TOP

（三）事故信息报告情况

3月25日13时许，王×国电话委托堂哥王××向蛇形山镇泉塘村支书周×报告了事故情况，周×向蛇形山镇人民政府报告了事故情况。

3月28日，王××弟弟王宇晖向花山街道办事处和花山派出所报告了事故情况。花山街道办事处电话询问王建国，王×国报告了事故情况。

3月29日，花山街道办事处向娄星区政府总值班室微信报告了事故情况。

4月10日11时30分，王××带律师到娄星区应急局报告了事故情况。

（四）善后处理情况

3月26日，王××组织死者家属，进行了善后赔偿协调，双方没有达成协议。

3月28日，泉塘村组织死者家属及王×国等人，进行了善后赔偿协调，双方没有达成协议。

4月3日，蛇形山人民政府组织死者家属及王×国等人，进行了善后赔偿协调，双方没有达成协议。

4月16日，花山办事处和蛇形山镇组织死者家属和王×国等人，进行了善后协调处理，双方达成了调解意向，并拟定了调解协议书，因王××儿子王××未签字，致使该调解协议未生效。

二、事故相关情况

（一）事故责任主体方相关情况

王××，男，汉族，**岁，身份证号码：4325××××××6431，住址娄星区蛇形塘村，娄底市兴友再生资源有限公司宿舍墙体拆除项目施工方负责人。

（二）事故相关单位基本情况

娄底市兴友再生资源有限公司成立于2020年1月7日，是一家主要从事回收废旧物品回收打包的民营业企业。统一社会信用代码为9143××××UG5M，法定代表人为王×国，

政策超市
TOP

注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为湖南省娄底市娄星区新星南路大汉103专用线园内，营业期限为长期，经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；报废农业机械回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属制品销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文具用品零售；户外用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）墙体拆除项目协商情况

娄底市兴友再生资源有限公司经营以来一直没有办公室，2023年12月，公司计划将员工宿舍重新改造为办公室，需要将宿舍的8面墙拆除（其中二楼5面，一楼3面）。

2024年3月7日，王×国打电话给公司临时维修人员杨××说：“有一个墙体拆除，要找人做”，过了几天杨××来到公司和王建国一起看了一下墙体拆除的现场，杨××告诉王×国墙体拆除他不是专业的，做不了。

2024年3月10日，杨××和朋友黄××（做过墙体拆除方面的工作）说起娄底市[illegible]生资源有限公司要进行墙体拆除的事。2024年3月11日下午18时左右，黄××来到[illegible]王×国一起看了一下墙体拆除的现场，黄××包墙体拆除要价3500元，自己带工具[illegible]设施等，王×国觉得拆除费用较高没有谈成。

据王×国述说：2024年3月21日，王×国打电话给王××（同村人，曾经在娄底[illegible]再生资源有限公司做过事），双方在电话里约定，将墙体拆除以3000元的价格[illegible]××，并要求其在作业前查看墙体拆除现场。

据周××述说：3月23日晚上，王××打电话给同村周××，告诉他在娄底市兴友[illegible]源有限公司王×国那里包了个墙体拆除，请周××跟他去做事。

政策超市
TOP

3月24日早晨，王××开车到周××家接到了他，俩人开车从泉塘村去娄底市兴友再生资源有限公司，7时58分俩人到达公司，俩人在休息室等待王×国过来。10时11分王×国到达公司，王×国带俩人看了一下墙体拆除现场。三人回到休息室，周××问王×国有没有电钻和铁锤，王×国回答没有工具，要求他们自己准备施工的工具，王××在休息室看到有一长柄铁锤，随即拿给周××看了一下，周××说这个铁锤可以。11时44分，三人一起离开公司去外面吃饭去了。（据周××述说：周××不知道王××多少钱包的拆除墙体，王××也没有和周××约定多少钱一天，按照当地请工一般工资为260元/天，周××介绍本次拆除墙体最多两天就能完成。）

（四）事故现场基本情况

事故调查组和专家组成员于对事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

1、娄底市兴友再生资源有限公司厂址位于湖南省娄底市新星南路大汉巨龙家园小区北部，新星南路西侧，沪昆铁路东面。

2、娄底市兴友再生资源有限公司生产车间为一栋座南朝北的长方形钢架棚建筑，长65m,宽20m，厂棚高12m，在车间西南位置安装一台江苏鼎豪再生资源设备有限公司的废纸打包机用于原料打包。

3、在车间东面厂棚外墙靠近大门旁建有一栋砖混结构的两层建筑，长25m，宽5m，楼高5m。一楼层高3m，作为临时办公、过磅计量用，二楼为员工宿舍层高2m

4、二层设员工宿舍5间、杂物间1间和1间卫生间，员工宿舍长4m，宽3m，宿舍南面外墙安装有窗户，窗户宽1.45m，高1.6m。

5、员工宿舍北面墙外设有一条走廊，走廊宽1.7m，中间有一段上下楼梯口楼梯口宽1m，事故发生在二楼员工宿舍由东往西的第3间。

6、二楼员工宿舍由东往西的第2间和第3间的南面外墙已经被拆除，房间中墙也已经被拆除，墙根留有高0.45m的部分墙体残留。

7、第3间房间墙角残留有被砸碎的塑料物品碎片，地面遗留有两把铁锤，一把铁锤手柄长870mm，锤体长180mm；另一把短柄铁锤手柄长370mm，锤体长180mm。

政策超市
TOP

8、由东往西4至6间房和第1间杂物间，墙体完好。



事故发生房间



隔墙倒塌后残留墙体



短柄铁锤



长柄铁锤

（五）其它情况

该事故墙体拆除项目不属于《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可法》规定的需要有资质单位才能承建的工程项目。

经调查认定，此起事故系双方口头约定墙体拆除引起，根据目前证据，尚不王××与娄底市兴友再生资源有限公司存在劳动关系，王××为娄底市兴友再生资源司宿舍墙体拆除项目施工方负责人。

三、死者基本情况及直接经济损失

（一）死者基本情况

政策超市
TOP

此起事故造成1人死亡。死者王××，男，汉族，**岁，身份证号码：43252××××××26431，住址娄星区蛇形山镇泉塘村。系娄底市兴友再生资源有限公司宿舍墙体拆除项目施工方负责人。

（二）直接经济损失

因双方善后处理没有达成协议，无法核定此起事故造成的直接经济损失。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为物体打击事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

墙体拆除项目施工方负责人王××，安全意识淡薄，墙体拆除作业时，未按要求佩戴安全帽，墙体拆除技术不熟练，未按从上至下逐层拆除，直接用铁锤锤击墙体根部，导致墙体倒塌，王朝晖被倒塌的墙体砖块砸伤致死。

（二）间接原因分析

事故主体责任方存在如下问题：

1、安全学习培训不够。现场作业人员安全意识差，对安全生产重视不够，站拆墙体下方。

2、违规操作。墙体拆除作业施工负责人王朝晖对墙体拆除业务不专业，未体拆除作业施工方案，违反墙体拆除常识和规律进行作业。

3、安全防护不到位。现场作业人员未佩戴安全帽，人员立于墙体下方未采体突然倒塌措施。

六、相关人员和单位处理建议

政策超市
TOP

1、王××，娄底市兴友再生资源有限公司宿舍墙体拆除项目施工方负责人，安全意识淡薄，拆墙作业时，未按要求佩戴安全帽，拆墙技术不熟练，未按从上至下逐层拆除，直接用铁锤锤击墙体根部，导致墙体倒塌，王××被倒塌的墙体砖块砸伤致死。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予行政责任追究。

2、娄底市兴友再生资源有限公司，在该起事故中，该公司将墙体拆除项目交由王朝晖进行施工未违反相关法律法规的规定，在拆除墙体过程中对王朝晖等人在安全防护方面进行了提醒，对事故的发生无过错，建议不予行政责任追究。

七、事故防范和整改措施

为了杜绝类似事故的发生，为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、娄底市兴友再生资源有限公司要加强对此类项目相关方的考察，优选安全意识强、业务娴熟的作为合作对象，要签订相关书面合同，并在合同中明确各自的安全生产管理职责，对安全生产工作统一协调、管理，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2、娄底市兴友再生资源有限公司要加强安全生产法律法规方面的学习，涉及到安全生产的有关事项要依据法律、法规的规定及时向当地政府和有关部门报告。

3、花山街道办事处要加强对辖区内企业业务指导和安全监管，宣传好安全生产方面的法律、法规等，并督促企业严格落实好安全生产主体责任。

4、区商务局要加强对所管辖区域内再生资源企业的业务指导和安全监管，安全生产方面的法律、法规等，并督促企业严格落实好安全生产主体责任。

娄底市兴友再生资源有

“3·25”事故

2024年6月

政策超市
TOP

返回顶部 分享

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局
区门户网站联系电话：0738-8223867 地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处
湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1 网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务
政府网站 找错
党政机关
娄底市违法和不良信息举报中心
政策超市
TOP